

1501014-71.2022.8.26.0616

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: JOSÉ HENRIQUE OLIVEIRA GOMES

Comarca: Arujá

Foro: Foro de Arujá

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 30/09/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2112889/2022 - NUCLEO DE ROUBO DE CARGAS, 24548878 -

NUCLEO DE ROUBO DE CARGAS, 2112889 - NUCLEO DE ROUBO DE CARGAS

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

JOÃO PAULO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Arujá

Foro de Arujá

2ª Vara

Avenida Albino Rodrigues Neves, 394, Aruja-SP - cep CEP do Endereço da Vara<< Campo excluído do banco de dados >>

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501014-71.2022.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501014-71.2022.8.26.0616

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2112889/2022 - NUCLEO DE ROUBO DE CARGAS, 24548878 -

NUCLEO DE ROUBO DE CARGAS, 2112889 - NUCLEO DE ROUBO DE CARGAS

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

JOÃO PAULO ANDRADE DE JESUS e outros

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSÉ HENRIQUE OLIVEIRA GOMES

A) RELATÓRIO

SERGIO CLAUDIO BRITO, FABRICIO FERNANDO FERREIRA CORREA e JOÃO PAULO ANDRADE DE JESUS, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no art. 157, §2º, incisos II e V c/c § 2º-A, inciso I e artigo 158, §1º e §3º, todos do Código Penal. Segundo a denúncia, "no dia 26 de abril de 2022, por volta de 09h45min, na Rodovia Presidente Dutra - BR 116, Km 196, nesta cidade e comarca de Arujá, JOÃO PAULO ANDRADE DE JESUS, SÉRGIO CLÁUDIO BRITO, e FABRÍCIO FERNANDO FERREIRA CORREA, agindo em concurso, com unidade de desígnios e divisão de tarefas, com ao menos outros dois indivíduos ainda não identificados, subtraíram, em proveito comum, mediante

grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima Alex de Souza Marques, um caminhão de placas GHQ8E64, um aparelho celular, uma corrente de prata e valores ainda não delimitados provenientes de sua conta bancária".

Consta ainda que "nas mesmas condições de tempo e lugar, JOÃO PAULO ANDRADE DE JESUS, SÉRGIO CLÁUDIO BRITO, e FABRÍCIO FERNANDO FERREIRA CORREA, agindo em concurso, com unidade de desígnios e divisão de tarefas, com ao menos outros dois indivíduos ainda não identificados, constrangeram a vítima Alex de Souza Marques mediante grave ameaça exercida com arma de fogo e com o intuito de obter para eles e para os outros agentes não identificados, vantagem econômica, a fornecer as senhas de acesso a sua conta bancária, mediante restrição de sua liberdade, sendo essa condição necessária para a obtenção da vantagem econômica" (fls. 151/156).

Os flagrantes foram convertidos em prisão preventiva (fls. 63/65).

Recebida a denúncia (fls. 157/159), os réus foram citados (fls. 209/210- 211/212- 215) e apresentou defesa prévia (fls. 187/192-318). Realizou-se audiência de instrução, debates e julgamento, ocasião em que foram ouvidas testemunhas e o réu interrogado.

Encerrada a instrução, o Ministério Público requereu o acolhimento dos pedidos, nos termos da denúncia. Em síntese, a defesa requereu a absolvição, sustentando que as provas são precárias; a fixação da pena no mínimo legal, com regime inicial mais favorável e demais benefícios penais.

B) ANÁLISE DO CASO CONCRETO

Imputa-se a prática do seguinte crime do Código Penal:

"Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

§ 2º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade: (Redação dada pela Lei nº 13.654, de 2018)

II - se há o concurso de duas ou mais pessoas;

V - se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade;

§ 2º-A A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços): (Incluído pela Lei nº 13.654, de 2018)

I - se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo; (Incluído pela Lei nº 13.654, de 2018)

" Art. 158 - Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

§ 1º - Se o crime é cometido por duas ou mais pessoas, ou com emprego de arma, aumenta-se a pena de um terço até metade.

§ 3º Se o crime é cometido mediante a restrição da liberdade da vítima, e essa condição é necessária para a obtenção da vantagem econômica, a pena é de reclusão, de 6 (seis) a 12 (doze) anos, além da multa; se resulta lesão corporal grave ou morte, aplicam-se as penas previstas no art. 159, §§ 2º e 3º, respectivamente".

No mérito, a pretensão punitiva é parcialmente procedente.

Quanto ao crime de extorsão os réus devem ser absolvidos por ausência de prova adequada de materialidade, já que não foi trazido aos autos comprovante bancário da suposta transferência bancária que teria sido realizada pela vítima enquanto estava sob domínio dos roubadores. Tratando-se de prova que seria facilmente obtida, sua ausência não é suprimida pelo depoimento da vítima, ainda mais considerando a natureza do fato.

Quanto ao crime de roubo, a materialidade está comprovada pela prova oral

produzida; boletim de ocorrência (fls. 14/19); auto de exibição e apreensão (fls. 20/22); auto de entrega (fls. 23); auto de depósito (fls. 66); auto de reconhecimento (fls. 69); laudo pericial (fls. 217/224).

Há prova suficiente de autoria apenas em relação aos réus João Paulo e Sérgio. A vítima Alex de Souza Marques disse em sede policial que "No dia 26/04/2022, por volta das 09h, eu deixei a empresa Wellos Industrial, que fica no Centro Industrial de Arujá, com o caminhão de placas GHQ8E64 transportando uma carga de polietileno e lona plástica avaliada em R\$ 9.000,00; Por volta das 09h40 eu estava na Rodovia Presidente Dutra, altura do KM 196, sentido RJ, em Arujá-SP, quando um veículo HB20, de cor branca, apareceu, emparelhou no caminhão e o passageiro de trás apontou uma arma de fogo na minha direção e disse: "vai, vai, encosta, encosta"; sic; Referido veículo possui-a insul-filme e não foi possível ver quantos criminosos estavam no interior; Eu só consegui ver esse criminoso que anunciou o assalto; Eu parei o caminhão e o veículo HB20 parou um pouco a frente mas nenhum ocupante desceu; Nesse instante um veículo Renault, de cor vermelha, acredito que seja um Sandejo, apareceu com três criminosos; O criminoso que ocupava o banco traseiro desceu armado, me colocou dentro do veículo e tampou meus olhos com uma máscara; O veículo Renault deixou o local e trafegou por cerca de 40 minutos; Eu lembro que a gente passou por estradas esburacadas; Durante o trajeto o passageiro, que estava com o meu celular na mão, pediu que eu fornecesse o número e a senha da minha conta do Caixa Tem; Ele não me ameaçou; Ele disse que não ia acontecer nada comigo; Com medo eu forneci a senha; Quando o veículo Renault parou eu fui conduzido pelos dois criminosos até um quarto nos fundos de uma casa em construção; Referido imóvel não tinha teto; Em frente a casa tinha um córrego; Tinha também na frente uma casa construída com um portão de ferro e o número 177; Em frente a esse portão de ferro tinham várias caixas de madeira utilizadas para armazenar frutas; Os criminosos que estavam no Renault deixaram o local e eu fiquei sendo vigiado por um terceiro criminoso que já estava na casa; Esse indivíduo era magro, aparentando cerca de 34 anos de idade, de estatura mediana, e tinha barba; Depois de 40 minutos um quarto criminoso apareceu no local; Esse criminoso era moreno, aparentando 18 anos de idade, magro e tinha o apelido de "remédio" sic; Por volta das 18h30 esse quarto criminoso me levou a pé até a Avenida Itaim; Ele andou comigo uns 25 minutos; Eu perguntei se eu fosse abordado por outro criminoso o que eu faria e esse criminoso me disse: "fala que você tá com o remédio" sic; Eu andei sozinho mais uns 20 minutos até achar uma base da Polícia Militar que fica em frente a estação de Itaim; Nesta Delegacia eu observei a fotografia de Sérgio Cláudio Brito, João Paulo Andrade de Jesus e Fabrício Fernando Ferreira Correa e posso afirmar, com absoluta certeza, que Sérgio Cláudio Brito foi o criminoso que desceu do veículo Renault armado com uma arma de fogo, do tipo revólver, me colocou no veículo, tampou meus olhos com uma máscara e depois conduziu o veículo Renault até o cativeteiro; João Paulo é o passageiro do veículo Renault, foi ele que me pediu a senha do meu aplicativo Caixa Tem; Foram o Sérgio e o João que me levaram até o cativeteiro; Fabrício é o criminoso que estava no veículo HB20 e anunciou o roubo com uma arma de fogo do tipo revólver" (fls. 70/71).

Em Juízo, reiterou sua versão dos fatos. Acrescentou que reconheceu o número 1 e o 3, tem certeza. Também fez o reconhecimento na delegacia, mostraram as fotos. Na delegacia reconheceu outra pessoa também, que tinha trança, mas em Juízo não identificou. Também apresentaram a foto de um Uber, que não tinha envolvimento. Estava indo sentido Aguaí em seu caminhão. Um rapaz pediu para encostar o caminhão, estava em um HB20, parecia ter uma arma. Outro rapaz que chegou no Sandeio vermelho lhe rendeu e lhe colocou no carro, estava armado. O número 1 (gordinho - João Paulo) e o 3 (magrinho - Sérgio) estavam no Sandeio, o número 3 dirigindo e também com a arma. A arma parecia ser um 38. Colocaram máscara no depoente. Pediu a senha do celular, e o depoente deu. Acredita que quem pediu foi o número 1 (gordinho - João Paulo). Fizeram uma transferência de R\$1.514,00 de sua conta para outra pessoa. Levaram uma "correntinha" de prata e um celular. Andou por ruas esburacadas. Chegou em um cativeteiro onde estavam outras pessoas. O 1 e o 3 foram embora e depois ficou um no cativeteiro. Perguntaram se estavam com fome e queria água. Conseguiu ver chegando um Siena Preto, com faixa cromada. Por volta das

18h30, já escurecendo, perguntaram novamente se queria comer. Uma pessoa continuou com o depoente, parecia ser menor de idade. Essa pessoa demonstrava estar impaciente, e foi liberado na rodovia. Conseguiu ir em uma base da polícia mais próxima.

A testemunha Cláudio Tadashi Sato Gazafi disse em sede policial que " passaram a realizar pesquisas nos sistemas policiais e com o apoio da empresa de rastreamento constataram que o caminhão havia seguido para a cidade de Mogi das Cruzes-SP; Foi solicitado o apoio aerotático do Pelicano, de prefixo Sat4 PP-OCZ, e por volta das 12h, no interior de um sítio na Estrada Velha Mogi, 10, Taiçupeba, KM 8, localizaram o caminhão, ostentando as placas FHA-9572, com a cabine parcialmente desmontada, ainda com a carga subtraída; Com a chegada das equipes policiais seis criminosos empreenderam fuga para o interior da mata fechada; Após buscas aéreas e por terra as equipes policiais conseguiram deter João Paulo de Andrade Jesus e Sérgio Caio Brito escondidos na mata; Continuando as buscas pelos demais criminosos avistaram um indivíduo deixando a mata fechada em direção a Rodovia; Passaram a perseguir o indivíduo e visualizaram ele entrando no veículo GM-Ônix de placas PXQ4I85; O condutor do veículo, que disse se chamar Agnaldo de Souza Tomaz, informou que era motorista de aplicativo e que Fabrício Fernando Ferreira Correa havia solicitado uma carona; Informalmente Fabrício confessou que havia fugido do sítio pela mata e que não sabia do paradeiro dos demais comparsas; Fabrício estava com as roupas sujas de terra e graxa, diversos arranhões pelo corpo provavelmente ocasionados por ter se escondido na mata, e estava com a respiração ofegante; Diante dos fatos proferiram voz de prisão em flagrante em desfavor de João Paulo de Andrade Jesus, Sérgio Caio Brito e Fabrício Fernando Ferreira Correa" (fls. 02/03). Em Juízo, reiterou sua versão dos fatos. Disse que foi contatado por uma empresa de rastreamento, quando chegaram no local, um sítio, 6 indivíduos correram. Dois deles foram localizados na mata, o outro abordado em local próximo, na beira da rodovia, subindo em um veículo, graças a apoio de helicóptero. Ele estava com marcas de graxa e arranhões devido a ter entrado na mata. O caminhão estava parcialmente desmontado, estavam procurando os aparelhos rastreadores. Os dois que estava na mata foram encontrados cerca de 50 metros do caminhão, dentro da área do sítio. O outro indivíduo, o depoente conseguiu visualizá-lo entrando na mata. A vítima reconheceu os 3 na delegacia. Quando visualizou Fabrício estava entrando dentro do Uber. A operação não foi filmada.

A testemunha William Mariot Jorge disse em sede policial que " no dia de hoje, por volta das 11h, receberam informações da empresa de rastreamento SatControl de que o rastreador instalado no caminhão de placas GHG8E64, carregado com uma carga de polietileno, avaliada em R\$ 9.000,00 (nove mil reais) havia pontuado no bairro Jardim Aracilia, na cidade de Guarulhos-SP, antes de perder o sinal; Que passaram a realizar pesquisas nos sistemas policiais e com o apoio da empresa de rastreamento constataram que o caminhão havia seguido para a cidade de Mogi das Cruzes-SP; Foi solicitado o apoio aerotático do Pelicano, de prefixo Sat4 PPOCZ, e por volta das 12h, no interior de um sítio na Estrada Velha Mogi, 10, Taiçupeba, KM 8, localizaram o caminhão, ostentando as placas FHA-9572, com a cabine parcialmente desmontada, ainda com a carga subtraída; Com a chegada das equipes policiais seis criminosos empreenderam fuga para o interior da mata fechada; Após buscas aéreas e por terra as equipes policiais conseguiram deter João Paulo de Andrade Jesus e Sérgio Caio Brito escondidos na mata; Continuando as buscas pelos demais criminosos avistaram um indivíduo deixando a mata fechada em direção a Rodovia; Passaram a perseguir o indivíduo e visualizaram ele entrando no veículo GMOnix de placas PXQ4I85; O condutor do veículo, que disse se chamar Agnaldo de Souza Tomaz, informou que era motorista de aplicativo e que Fabrício Fernando Ferreira Correa havia solicitado uma carona; Informalmente Fabrício confessou que havia fugido do sítio pela mata e que não sabia do paradeiro dos demais comparsas; Fabrício estava com as roupas sujas de terra e graxa, diversos arranhões pelo corpo provavelmente ocasionados por ter se escondido na mata, e estava com a respiração ofegante; Diante dos fatos proferiram voz de prisão em flagrante em desfavor de João Paulo de Andrade Jesus, Sérgio Caio Brito e Fabrício Fernando Ferreira Correa" (fls. 04). Em Juízo, disse que recebeu informações de um sinal de caminhão que havia sumido na

região de Guarulhos. Começou a fazer diligências e teve informação que o sinal indicava a região de Mogi das Cruzes em área rural. Com apoio de um helicóptero foram ao local, identificando indivíduos correndo. Abordaram 2 indivíduos - João e Sérgio - na mata e outro que havia fugido, no momento em que embarcava em um Uber, de nome Fabrício. Os dois da mata estavam menos de 500 metros do caminhão. Havia uma cadeira no local com olheiro, conseguiu vislumbrar ao menos 6 indivíduos correndo, o primeiro abordado era João, Sérgio depois. Fabrício foi visualizado pelo pelicano. Apenas 3 indivíduos foram abordados. Entre a chegada no local e a abordagem de Fabrício decorreu aproximadamente 10 minutos. Estava presente no momento do reconhecimento, a vítima compareceu no dia seguinte. As viaturas não efetuaram gravação. Nenhum deles ofereceu resistência. Não encontrou arma no local. Entre a notícia do roubo do caminhão e a localização decorreu entre 1h30 aproximadamente.

A testemunha Agnaldo de Souza Tomaz disse em sede policial que " na data de hoje, por volta das 08:00hs fez uma corrida até Suzano, saindo de Mogi das Cruzes, onde reside; Que no retorno passou em sua residência e depois foi arrumar o pneu do seu veículo; Que durante o trajeto de retorno, passava por uma área rural, local dos fatos, encontrou um homem na pista (via pública), o qual sinalizou com as mãos indicando querer serviços de UBER; Que por ser comum naquele local, tal medida, o depoente parou seu conduzido; No momento em que ele abriu a porta para entrar no veículo, policiais desta Especializada chegaram e procederam abordagem policial àquele indivíduo e conseqüentemente ao depoente; Que foi conduzido juntamente com aquele homem ao local ali próximo, um sítio, onde havia mais um homem detido e um caminhão, que segundo relato dos policiais, tratava-se de um caminhão roubado e aqueles homens iriam cortar aquele caminhão; Que na sequência os policiais localizaram o quarto criminoso que estava escondido na mata, próximo de onde estavam; Que todos foram conduzidos a esta Especializada para esclarecimentos. Que afirma não ter envolvimento no delito ora apurado, não conhece nenhum dos criminosos aqui presos, tendo presenciado eles informarem aos policiais que o local dos fatos, o sítio, é utilizado para prática de desmanche de carros roubados, e esta não seria a primeira vez que eles teriam cometido tal delito. Que por fim declara não ter antecedentes criminais" (fls. 05)

Em Juízo, disse que não viu o roubo. Trabalha com Uber, um rapaz deu com a mão e o depoente parou, isso na Rodovia Mogi Bertioga. Nunca tinha visto ele na vida. Não chegou a sair com o carro, os policiais abordaram imediatamente. No momento o rapaz não parecia estar armado.

A testemunha Israel Vinícius Buscaratti de Almeida disse em sede policial que " é o proprietário da empresa IVB Transportes e Locação de Equipamentos Ltda. No dia de hoje, por volta de 08h40min, o motorista Alex de Souza Marques saiu da cidade de Arujá, com o caminhão carregado com a carga de bobina e polietileno, com destino a Aguaí/SP. Ocorre que, quando era por volta 09h10min, perceberam através do rastreamento que o caminhão havia saído da rota, e que estava sentido Mogi das Cruzes/SP, trajeto diverso do que seria adotado. Quando tentaram contato com Alex, não foram atendidos. Quando foi por volta de 12h45min ou 13h00min, soube de um "status" do "whatsapp" postado pelo número de Alex, onde era solicitada uma quantia de R\$ 600.000,00 por pagamento via "pix", o que causou estranheza em todos. O referido "status" sumiu após um tempo e não foi possível obter o "print screen" com maiores detalhes sobre essa publicação. Quando era por volta de 13h30min, tiveram conhecimento de que o caminhão havia sido recuperado com a carga, e foi orientado a comparecer nesta Unidade Policial. Durante esta oitiva, recebeu uma ligação dando conta de que Alex foi liberado e que estaria no 50º D.P., no Itaim Paulista, em São Paulo-SP. Neste ato recebe o caminhão, as placas dele e a carga recuperada" (fls. 06).

Em Juízo, disse que seu caminhão saiu para fazer uma entrega sentido Aguaí/SP. Entre 9h30 e 10h não teve mais contato com o motorista, entrou em contato com empresa de monitoramento que constatou que o caminhão havia sido levado. Por volta das 13h ligaram avisando que encontrou o caminhão com a carga, mas sem o motorista. Por volta das 18h foi até a delegacia prestar depoimento. O caminhão foi encontrado desmontado, em fase de desmontagem, sem banco, sem para-choque, com as peças ao

redor, mas tudo desmontado. A carga foi recuperada. Se não tivesse encontrado o caminhão o prejuízo seria de 300 mil.

O réu João Paulo Andrade de Jesus disse em interrogatório na fase policial que " o contrato de aluguel do sítio está no meu nome mas quem paga pelo aluguel é o Roni, vulgo "Branquinho"sic; Eu não sei o nome completo do Roni; Eu não sei onde o Roni pode ser localizado; O número de contato do Roni está salvo no meu celular; Eu conheço o Roni há dois meses; Eu conheci o Roni através do meu amigo Vinícius; Eu não sei o nome completo do Vinícius; O Vinícius morava com a mãe dele na Rua Rondon, no bairro Jd. Luciana, em Itaquaquecetuba-SP; Eu não falo com o Vinícius há dois meses; Eu não sei onde ele está morando atualmente; O Vinícius trabalhava em uma loja de som automotivo; O Roni manda um motoboy até o sítio com o dinheiro do aluguel; Eu me encontrei pela primeira vez com o Roni em um restaurante na cidade de Suzano-SP; Nesse encontro ele me deu a quantia de R\$ 10.000,00 em dinheiro para o depósito do aluguel do sítio; Ele me disse que eu iria ganhar mil reais por semana; No dia de hoje, por volta das 10h40, um caminhão de cor branco chegou no sítio; Eu estava dentro da casa e não vi quem chegou dirigindo o caminhão; Quando eu sai da casa tinham umas sete pessoas mexendo no caminhão, dentre eles o Sérgio, vulgo "Bebe", e o Fabrício; O Roni também estava no local; Eu não conheço os outros quatro indivíduos que estavam mexendo no caminhão; Eu fui para a frente do sítio para ver se alguma viatura iria aparecer; Logo depois algumas viaturas e um helicóptero da Polícia apareceram no local e eu fui para dentro da mata mas acabei sendo detido; Eu acabei me machucando na vegetação; No dia de hoje, por volta das 04h, outro caminhão foi levado para o sítio; O caminhão era preto; Eu também não vi quem levou o caminhão; Logo depois o Sérgio e Fabrício chegaram no local com um Hb20; Tinha um terceiro indivíduo no Hb20 mas ele não desceu do carro; O Sérgio e o Fabrício retiraram o rastreador instalado no caminhão e depois o caminhão deixou o local; Eu acredito que dez caminhões já tenham sido levados até o sítio; Todo caminhão são pessoas diferentes que retiram o rastreador; O Sérgio e o Fabrício só participaram da retirada dos rastreadores de dois caminhões; O Roni só foi no sítio no dia do aluguel e no dia de hoje quando a gente foi preso; O Roni vai no sítio com o FiatPálio que foi apreendido; Eu não sei de quem é o Fiat-Uno; Eu não tive nenhuma participação no roubo dos caminhões; Minha função é só ficar no sítio até a chegada do caminhão e depois ficar de olheiro; O Roni sempre manda um motoboy diferente até o sítio; Eu nunca fui preso" (fls. 07/08).

Em Juízo, disse que o depoente era responsável pelo sítio. Tinha ciência que o caminhão era roubado, sua parte era ficar no sítio. Era porteiro, ficava do lado de fora. Sabia que iria aparecer um caminhão roubado. O aluguel do sítio estava em seu nome. Não participou da abordagem da vítima.

O réu Fabricio Fernando Ferreira Correa disse em interrogatório na fase policial que "declara que esta é a segunda vez que foi contratado por vulgo "MUITA FÉ", porém é a primeira vez que a contratação acabou se concretizando; Que foi contratado na data de hoje para ir até o sítio, local dos fatos, a fim de procurar/ localizar e retirar o rastreador do caminhão roubado; Que segundo tem conhecimento, após a retirada dos rastreadores do caminhão roubado; Que segundo tem conhecimento, após a retirada dos rastreadores, acoplados aos caminhões, esses caminhões são encaminhados para outro local desconhecido do interrogando, onde é feito o desmanche dos caminhões; Que chegou ao local dos fatos na data de hoje, na parte da manhã, cujo Cláudio Brito e João Paulo e mais outros dois conhecido por "CABEÇA E FELIPINHO" , os quais conseguiram fugir quando da chegada dos policiais no local; Que todos ali estavam passaram a procurar o rastreador, que foi localizado antes da chegada dos policiais; Que tem conhecimento que Sérgio é contratado para recolher os caminhões roubados e os demais, assim como o interrogando, para procurar os rastreador; Que apenas desmontam a cabine no sítio, as demais partes do caminhão, como sobredito, é feito em outro local; Que receberia dois mil reais pelo serviço de hoje, mas não chegou a receber pois quando estavam no local, policiais chegaram e detiveram a todos, exceto os que lograram êxito em fugir; Que desconhece onde CABEÇA E FELIPINHO possam ser localizados; Quanto a "MUITA FÉ" afirma que apenas conversavam por telefone, porém não sabe informar seu número, pois o telefone que estava seu contato, foi destruído; Que não possui antecedentes criminais e nunca

foi preso. Que nega ter envolvimento no roubo, não sabendo informar outros criminosos que fazem parte da quadrilha, bem como não sabe informar demais dados que possam auxiliar nas investigações, apenas que sua participação é retirar o rastreador acoplado ao caminhão" (fls. 09).

Em Juízo, negou que tenha participado. No dia, estava indo para esse sítio. Na sexta-feira viu um anúncio de um rapaz que alugava caminhões. Entrou em contato no sábado para alugar o caminhão para trabalhar. Foi até o local, quando estava chegando ouviu barulho de tiros, voltou, atravessou a rua e estava aguardando outro ônibus ir. Avistou um Uber, deu sinal e ele parou. Assim que foi entrar no carro os policiais abordaram. Iria trabalhar com uma construtora, iria arrendar o caminhão e contratar um motorista. Na delegacia não prestou depoimento. Assinou alguns papéis a pedido do policial.

O réu Sérgio Cláudio Brito disse em interrogatório na fase policial que "foi preso em 2019 por roubo de caminhão; que estava dirigindo o caminhão roubado; que não foi reconhecido pela vítima; que hoje, por volta das 10h/11h ou 12h, Vinicius ligou para o telefone celular do interrogado perguntando se ele estava disponível pois alguns amigos estavam com um caminhão na "mão" e precisavam retirar o rastreador instalado no veículo; Que o interrogado tem a função de retirar os rastreadores dos caminhões roubados; Que o interrogado não participa dos roubos dos caminhões; Que o interrogado já tinha ido no sítio pertencente a João Paulo por duas vezes; Que o interrogado não irá responder a mais nenhum questionamento e irá fazer uso de seu direito constitucional de só se manifestar em juízo na presença de um advogado" (fls. 10).

Em Juízo, disse que não estava presente na abordagem da vítima, mas estava no sítio. Foi contratado por um rapaz para retirar um caminhão depois que fosse desmontado, seria levado para outra região. Sabia que o caminhão era roubado. Para os réus João Paulo e Sérgio está bem demonstrada a autoria, considerando que a vítima foi enfática ao reconhece-los em Juízo, com absoluta certeza, como sendo aqueles que estavam no veículo Sandeiro, utilizado para transportá-lo do local da abordagem até o cativo. Diante do reconhecimento feito em Juízo, as circunstâncias do reconhecimento feito em solo policial são irrelevantes. Além disso, ambos admitiram que contribuíram para o roubo do caminhão, embora tenham manifestado participação diversa daquela relatada pela vítima. João Paulo disse que seria apenas o "porteiro" do sítio utilizado para guardar o caminhão enquanto era desmontado, e Sérgio que tinha a função apenas de desmontar o caminhão para levá-lo a outro local. Ambos admitiram em Juízo que tinham prévia ciência de que iriam atuar com produto objeto de roubo, motivo pelo qual, mesmo que se admitisse essa versão como correta - e não aquela narrada pela vítima -, ainda assim respondem pelo crime na condição de partícipes.

Não é possível acolher eventual tese de participação de menor importância.

Primeiro, porque no confronto entre as versões, aquela narrada pela vítima ganha mais credibilidade e deve ser considerada. Trata-se de elemento de prova valorizado em crimes patrimoniais, que normalmente não executados na clandestinidade. Lembre-se que a vítima já passa por transtornos adicionais ao ter que prestar depoimentos, comparecer em Juízo, etc., o que torna impossível desacreditar seu relato sem motivo concreto. Assim, a premissa de fato adotada por esta sentença é que os réus João Paulo e Sérgio agiram também na abordagem da vítima, executando diretamente a grave ameaça com a arma de fogo para subtração do caminhão.

Segundo, ainda que para fins argumentativos, mesmo na versão dos réus a participação não seria de menor importância, já que o aluguel do sítio era fundamental para garantir o sucesso da empreitada ilícita, viabilizando local seguro para ocultar o caminhão enquanto era desmontado (participação de João Paulo). E o desmonte do caminhão era fundamental para que o caminhão - ou suas peças - fosse transportada sem o rastreamento e assim possibilitar a vantagem financeira ao grupo criminoso (participação de Sérgio). Aliás, percebe-se que o grupo agiu de maneira organizada, com divisão de tarefas típicas de uma organização criminoso.

Além disso, sem embargo de posições diversas na doutrina, a jurisprudência adotou definitivamente a teoria da "amotio" quanto ao momento consumativo do roubo. Por

isso, "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada" (Súmula 582 e Tema 916, C. STJ).

Estão bem demonstradas ainda as majorantes do concurso de agentes, da uso arma de fogo e da restrição de liberdade da vítima, sendo suficiente para essa finalidade o seguro relato da vítima no sentido de foi abordada por 3 sujeitos (um no veículo Hb20 e outros dois no Sandejo), havendo no mínimo a participação de outro elemento que era responsável pelo cativo.

De outro lado, entendo que a prova produzida sob contraditório não é suficiente para concluir pela participação do réu Fabrício nos fatos tal como narrados na denúncia, não ao menos com a certeza que se exige para a imposição de pena privativa de liberdade em um Estado Democrático de Direito.

É certo que foi encontrado pelos policiais no local onde estava o caminhão, logo após a subtração. Contudo, a ausência de reconhecimento pessoal pela vítima coloca em dúvida sobre qual seria sua participação na ação criminosa. Seu interrogatório em solo policial não pode ser utilizado para essa finalidade, já que não corroborado em Juízo.

Não se ignora o argumento bem lançado pelo Ministério Público em alegações finais de que a fotografia de fls. 117 indica que Fabrício teria características físicas semelhantes daquelas descritas pela vítima (pessoa com tranças e "gordinha"). Mas, respeitada opinião diversa, isso não é suficiente para conferir a certeza exigida para uma condenação criminal, pois, na prática, seria convalidar um reconhecimento meramente fotográfico.

Fabrício não executou os verbos nucleares do tipo de roubo e também não há prova segura de que havia aderido previamente à ação criminosa, não podendo ser descartado que estaria no local para praticar apenas um crime de receptação (transporte do caminhão com ciência de sua origem criminosa) ou mesmo favorecimento real (auxílio material fora das hipóteses de coautoria e receptação). E, nos termos em que formulada a denúncia, sem mínima descrição das elementares desses crimes, não seria possível sequer a desclassificação.

C) DOSIMETRIA

O Juiz deve concretizar a individualização da pena (art. nº, XVI, CPF) analisando as particularidades da infração e condições pessoais do réu, buscando uma pena "suficiente para reprovação e prevenção" (art. 59, CPF).

O objetivo é fixar uma pena justa para a situação concreta, diferenciando-a das inúmeras outras em que o mesmo crime poderia ser cometido, por diversas pessoas e seus motivos, diferentes formas de execução, consequências individuais e coletivas. Na primeira etapa, as frações de aumento devem incidir preferencialmente sobre o intervalo entre a pena mínima e a máxima. Esse critério é mais adequado especialmente em crimes nos quais a distância entre as penas mínimas e máximas é expressiva, tal como no roubo, cuja pena na modalidade simples varia de 4 a 10 anos de reclusão. Se aplicada a fração de aumento sobre a pena mínima, a reprimenda nunca iria superar 8 anos de reclusão na primeira fase, mesmo em casos graves (aumento de 8/8). Isso deixaria de considerar toda a margem de variação prevista pelo legislador e tornaria a pena injusta.

Assim, "embora não haja vinculação a critérios puramente matemáticos, os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade, do dever de motivação das decisões judiciais, da prestação de contas (accountability) e da isonomia exigem que o julgador, a fim de balizar os limites de sua discricionariedade, realize um juízo de coerência entre (a) o número de circunstâncias judiciais concretamente avaliadas como negativas; (b) o intervalo de pena abstratamente previsto para o crime; e (c) o quantum de pena que costuma ser aplicado pela jurisprudência em casos parecidos" (grifei).

O réu João Paulo Andrade de Jesus é primário (fls. 52). O réu Sérgio Cláudio Brito ostenta antecedente que configura reincidência específica (autos nº 1501733-10.2019.8.26.0535) (fls. 54/57).

Na primeira fase da dosimetria, a culpabilidade acentuada justifica aumento da pena, considerando os réus integraram grupo criminoso extremamente organizado, com divisão e especialização de tarefas. O roubo de carga é problema sensível na Comarca, que fica nas margens da Rodovia Presidente Dutra, e tem sérias consequências econômicas. Os demais aspectos negativos já serão levados em conta na terceira fase. Assim, majoro a pena base em 2/8 do intervalo abstrato, fixando-a em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 97 (noventa e sete) dias-multa.

Ambos confessaram o crime, mas para Sérgio referida atenuante é compensada pela reincidência, mantendo-se sua pena no mesmo patamar. A reprimenda de João Paulo é reduzida em 1/6, atingindo 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão e pagamento de 80 (oitenta) dias-multa.

Incidem três causas especiais de aumento previstas em dispositivos diferentes: concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima (art. 157, §2º, II e V, com majoração de 1/3 a 1/2) e emprego de arma de fogo (§2º-A, I, com majoração de 2/3). A prática do crime em concurso de agentes revela maior organização da empreitada criminosa, potencializando a ameaça e ampliando o alcance delitivo. O emprego de arma de fogo causou expressivo temor psicológico na vítima, com temor pela perda da própria vida, gerando muitas vezes traumas irreversíveis. A restrição da liberdade no caso foi significativa, mantendo-se a vítima em poder dos criminosos por aproximadamente 8 horas,

Portanto, nos termos do art. 68, parágrafo único do Código Penal, as frações devem ser somadas, pois efetiva e concretamente geraram maior reprovabilidade da conduta. Embora exista alguma controvérsia sobre o tema, a jurisprudência majoritária caminha neste sentido, inclusive com precedentes dos Tribunais Superiores já sob a égide da Lei 13.653/2018.

De modo a evitar aumentos sucessivos, o que seria prejudicial aos acusados, é o caso de aplicar uma única vez o aumento pela soma das frações, ambas no patamar mínimo, ou seja, acréscimo de 3/3 na pena. Assim, a reprimenda final:

- de João Paulo é de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 160 (cento e sessenta) dias-multa; e
- de Sérgio é de 11 (onze) anos de reclusão e pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa.

Fixo o regime inicial fechado para ambos, seja pela quantidade da pena, seja pela gravidade concreta da conduta (roubo armado, com concurso de pessoas e restrição da liberdade da vítima).

Tais elementos e o fato de se tratar de crime praticado com violência ou grave ameaça contra pessoa e também impedem a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, III, CPF) ou a concessão do benefício da suspensão condicional (art. 77, II, CPF).

Eventual detração penal (art. 387, §2º, CPP), se for o caso, deverá ser analisada pelo Juízo da Execução, único com competência para verificar a presença ou não dos requisitos subjetivos.

D) CONCLUSÃO

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para:

- 1) ABSOLVER o réu FABRICIO FERNANDO FERREIRA CORREA de todos os crimes que lhe foram imputados, fazendo-o com amparo no art. 386, VII, do CPP;
- 2) ABSOLVER os réus SÉRGIO CLÁUDIO BRITO e JOÃO PAULO ANDRADE DE JESUS da prática do crime do art. 158, §§ 1º e 3º do Código Penal, fazendo-o com amparo no art. 386, VII, do CPP;
- 3) CONDENAR o réu SÉRGIO CLÁUDIO BRITO como incurso no art. 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, do Código Penal, na pena de 11 (onze) anos de reclusão e pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, regime inicial fechado, dias-multa fixados em 1/30 do salário mínimo;

4) CONDENAR o réu JOÃO PAULO ANDRADE DE JESUS como incurso no art. 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, do Código Penal, na pena de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 160 (cento e sessenta) dias-multa, regime inicial fechado, dias-multa fixados em 1/30 do salário mínimo;

Mantenho a prisão preventiva dos réus Sérgio e João Paulo

As circunstâncias judiciais desfavoráveis acima apontadas (roubo armado de carga, com concurso de pessoas e restrição da liberdade da vítima, praticado por grupo criminoso extremamente organizado e especializado) demonstram expressiva lesividade concreta da conduta. Em reforço, Sérgio é reincidente específico.

Ademais, não existem alterações de fato ou de direito que contrariem os argumentos da decisão que decretou a segregação cautelar, que ora ficam reiterados. Na realidade, a prisão para a garantia da ordem pública se torna ainda mais necessária depois do amplo contraditório e confirmação da culpa em sentença proferida com cognição exauriente. Com a expedição de guia de execução provisória, eventual direito a progressão de regime poderá ser analisado pelo Juízo da Execução.

Expeça-se guia execução provisória (e/ou definitiva, se não houver interposição de recurso), recomendando-se no estabelecimento penal em que se encontra.

Ficam o réus Sérgio e João Paulo condenados ao pagamento das custas (art. 804, CPP), observada eventual gratuidade concedida nos autos.

Expeça-se certidão de honorários, se for o caso, ficando a remuneração arbitrada em grau máximo.

Comuniquem-se as vítimas Alex e Israel desta sentença (art. 201, §2º, CPP), preferencialmente por meio eletrônico (whatsapp e similares).

Havendo interposição de recurso, intime-se a parte adversa para apresentação de contrarrazões e, oportunamente, subam os autos ao E. Tribunal de Justiça de São Paulo, com nossas homenagens.

Após o trânsito em julgado, comunique-se ao IIRGD e ao TRE.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Aruja, 30 de setembro de 2022.